RÉPUBLIQUE DU BENIN

Rue 6.076 « Aïdjèdo, Immeuble El MARZOUK Joël »
01 BP : 04837 Cotonou
+229 21 32 57 88 / 69 55 00 00
contact@apdp.bj
www.apdp.bj

PROCES-VERBAL DE SEANCE

LA PLENIERE SIEGEANT EN MATIERE CONTENTIEUSE

DATE : 19 juin 2024

DOSSIER : n°2023- C/010/DST/SCC/CTJ

COMPOSITION ET PRESIDENCE

La plénière de l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel statuant en session de contentieux sous la présidence de Monsieur Claude Dieu Donné MONTCHO et composée de :

- Mme Viviane OROU TAMA ;
- M. Claude Dieu Donné MONTCHO ;
- M. Judicaël TANDJIEKPON ;
- M. Codjo Louis DOSSOU ;
- M. Charles TOKO ;
- M. Friggens Jeffrey ADJAVON.

Réunie à la salle des délibérations au siège de l'institution le 19 juin 2024 à 18 heures 15 minutes,

PROCEDURE

a appelé la procédure suivie contre Monsieur Félix BALLEY,

PARTIES

- Monsieur Félix BALLEY, Notaire, assisté de son conseil ;
- Maître Paul AVLESSI, Avocat au Barreau du Bénin ;
- Monsieur Gilles Sixte FELIHO, plaignant (absent à l'audience).

EN PRESENCE DE :

Bureau de l'Autorité
- Monsieur Luciano HOUNKPONOU, Président ;
- Monsieur Amouda ABOU SEYDOU, Rapporteur ;

Secrétaires
- Monsieur Awali BOUBAKAR ;
- Madame Valentine AHOUANGAN ;

Lesquels ne prennent pas part aux délibérations.

IL EST RAPPELE

Le code du numérique en son livre Vème a instauré un régime légal de protection des données personnelles et de la vie privée.

Aux nombres des obligations mises à la charge des responsables de traitements, le code a prévu en ses articles 383.1, 389 alinéa 1, 405 et 407, le recueil du consentement auprès de la personne concernée et l'obligation d'accomplissement des formalités préalables des traitements de données à caractère personnel, auprès de l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP).

Il ressort du présent dossier que par lettre en date du 02 octobre 2023, reçue au secrétariat de l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP) le 03 octobre 2023, Monsieur Gilles Sixte FELIHO a saisi l'Autorité d'une plainte contre Maître Félix A. BALLEY. Il lui reproche d'avoir collecté, traité ses données personnelles sans avoir préalablement respecté les conditions générales de licéité, de transparence, et d'information de traitements de données personnelles conformément aux dispositions des articles 517, 383, 384, 416 et 437 du code du numérique.

Ayant accusé réception de cette plainte par lettre n°2023-1793/APDP/RAPP/DST/SCC/MT du 14 décembre 2023, l'Autorité a, à la même date adressé, au notaire par lettre n°2023-1793/APDP/RAPP/DST/SCC/MT une "*Interpellation et mise en demeure* » libellée, entre autres comme suit :

« *Nous vous invitons à transmettre à l'APDP* ***8 jours au plus tard dès réception de la présente****, les autorisations et consentement en vertu desquels vous auriez procédé à ces traitements.*

(…)

Cette interpellation est faite en vertu des articles 452, alinéa 2, 487 et 488 du code du numérique ».

Dans sa réponse datée du 27 décembre 2023, dans laquelle il affirme avoir reçu la correspondance de l'APDP le 18 décembre 2023, le notaire rejette le bien-fondé des incriminations portées contre lui en excipant des devoirs que la loi met à sa charge en raison de son office.

C'est en raison des faits ci-dessus relatés que l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP) a engagé la présente procédure en vue de l'application, le cas échéant, de la loi.

IL EST EXPOSE / DECIDE

Après les présentations, le Président de séance a demandé au Rapporteur de l'APDP, de présenter les faits, objet de la présente procédure.

Celui- ci a rappelé les faits ci- dessus et insisté sur la violation du principe de consentement exigé avant tout traitement de données à caractère personnel et le défaut de formalités auprès de l'Autorité.

Maître BALLEY, l'accusé, a développé que son action fait suite à une décision de justice devenue exécutoire, qui, en sa qualité de Notaire, officier public, l'oblige à consulter les dossiers contenant des données à caractère personnel. Il précise n'avoir collecté aucune information ou donnée à caractère personnel, tout étant contenu dans la décision du tribunal qui fonde son action.

Pour Me AVLESSI, avocat de l'accusé, les faits en question sont antérieurs à la promulgation du code du numérique et précise que son client a été saisi dans le cadre de sa fonction notariale et bénéficie des exceptions contenues dans l'article 382 du code du numérique. Il a également invité la Plénière à remarquer que son client a répondu à l'interpellation de l'APDP dans le délai légal de la mise en demeure. Pour finir, Maître AVLESSI a invité la Plénière à débouter Monsieur Gilles Sixte FELIHO et s'est excusé au nom de son client quant à l'ignorance de l'obligation légale de mise en conformité.

Le Président de séance après consultation des Conseillers, **a mis le dossier en délibéré pour le 24 juillet 2024 à 16 heures 30 minutes pour comparution ou audition de Monsieur Gilles Sixte FELIHO.**

Maître Félix BALLEY et son conseil se sont retirés et le présent procès-verbal a été établi.

La séance a été levée à 19 heures 03 minutes.

Fait à Cotonou le 19 juin 2024

Le secrétaire de séance

Awali BOUBAKAR

Le Président

Claude D. MONTCHO

PJ : **Copie rapport d'instruction.**